

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5013/2541

บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
(มหาชน)

นายรังสรรค์ นิโรธรังสี

โจทก์

จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 103, มาตรา 118

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 87, มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 183, มาตรา 289

โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจให้ บ.ดำเนินคดีต่อจำเลยแทนโจทก์โดยปิดอากรแสตมป์มาครบถ้วนตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ในลักษณะแห่งตราสาร 7ตามป.รษฎากร แต่มิได้มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ดังกล่าว ย่อมถือว่ายังไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 118 และห้ามมิให้รับฟังตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งจนกว่าจะได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์แล้ว ดังนั้น จึงไม่อาจใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานเพื่อรับฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้ บ.ดำเนินคดีแทนโจทก์ได้

การที่ได้ส่งต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจต่อศาลแล้ว หากมีผลเหมือนกับการขีดฆ่าอากรแสตมป์ เพราะไม่ต้องด้วยความหมายของคำว่า "ขีดฆ่า" ดังที่บัญญัติไว้ในป.รษฎากร มาตรา 103

กรณีมิได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ตาม ป.รษฎากร กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนห้ามมิให้รับฟังตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง อีกทั้งเป็นเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานในคดี แม้โจทก์จะมีได้มีเจตนาหลีกเลี่ยง หรือกรณีเกิดขึ้นเนื่องจากความ

พลั้งเพลอ ก็ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุอ้างให้ศาลรับฟังเอกสารดังกล่าวฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายได้ และแม้จำเลยจะมีได้โต้แย้งเรื่องการชี้ด่าอากรแสตมป์ไว้ในคำให้การ
หรือคัดค้านกรณีดังกล่าวในระหว่างพิจารณา แต่จำเลยก็ได้ให้การต่อสู้เรื่องหนังสือ
มอบอำนาจไว้แล้วว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นประเด็นเกี่ยว
กับอำนาจฟ้อง ซึ่งศาลจะต้องอาศัยการรับฟังเอกสารใบมอบอำนาจเป็นพยานหลัก
ฐานและในเรื่องตราสารที่มีได้ชี้ด่าอากรแสตมป์นี้ แม้คู่ความจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าว
ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง เพราะเป็นปัญหาว่ากฎหมายห้ามรับฟังหรือไม่ อันเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ที่โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาขออนุญาตนำหนังสือ
มอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องคดีนี้ไปชี้ด่าอากรแสตมป์นั้น เมื่อปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้
วินิจฉัยคดีของโจทก์โดยปฏิเสธที่จะรับฟังหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวแล้วกรณีจึง
ล่วงเลยเวลาที่จะดำเนินการดังกล่าว ศาลฎีกาย่อมไม่อนุญาตตามคำขอของโจทก์

ที่โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาขออนุญาตนำหนังสือ
มอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องคดีนี้ไปชี้ด่าอากรแสตมป์นั้น เมื่อปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้
วินิจฉัยคดีของโจทก์โดยปฏิเสธที่จะรับฟังหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวแล้วกรณีจึง
ล่วงเลยเวลาที่จะดำเนินการดังกล่าว ศาลฎีกาย่อมไม่อนุญาตตามคำขอของโจทก์

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุทิน ปัทมราชวิเชียร-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ